



Privacychecklist voor een AI-project

De volgorde waarin je AVG en AI-verordening in je project meeneemt.

Dit is geen juridisch advies, maar de volgorde die ik als AI-projectmanager aanhoud, zodat er niets achteraf wordt ontdekt. De regelgeving werkt gefaseerd en verandert: leg elke vraag die je met “?” beantwoordt voor aan je **functionaris gegevensbescherming (FG)** of jurist.

PROJECT**DATUM EN WIE VULDE IN**

1. Gegevens en risico

1	Is in een alinea beschreven welke gegevens de toepassing gebruikt?	☐ Ja ☐ Nee ☐ ?
2	Gaat het om persoonsgegevens? Zo ja, ook om bijzondere persoonsgegevens (zoals gezondheid)?	☐ Ja ☐ Nee ☐ ?
3	Gebruiken we alleen de gegevens die echt nodig zijn (dataminimalisatie)?	☐ Ja ☐ Nee ☐ ?

2. Leverancier en contract

4	Is er een verwerkersovereenkomst met de leverancier?	☐ Ja ☐ Nee ☐ ?
5	Is bekend waar gegevens worden verwerkt, en of ze worden gebruikt om het model te trainen?	☐ Ja ☐ Nee ☐ ?
6	Gebruiken we een zakelijke versie, geen gratis consumentenversie, voor werkgegevens?	☐ Ja ☐ Nee ☐ ?
7	Is overdraagbaarheid van gegevens en een exitregeling vastgelegd?	☐ Ja ☐ Nee ☐ ?

3. DPIA en risicoklasse

8	Is met de FG bepaald of een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) nodig is, en is die gedaan of gepland?	☐ Ja ☐ Nee ☐ ?
9	Is bepaald onder welke risicoklasse van de Europese AI-verordening de toepassing valt?	☐ Ja ☐ Nee ☐ ?
10	Overheid: is nagegaan of de toepassing in het Algoritmeregister hoort?	☐ Ja ☐ Nee ☐ n.v.t.

4. Mensen en controle

11	Is AI-geletterdheid geregeld voor wie met de toepassing werkt? (Verplicht onder de AI-verordening sinds 2 februari 2025.)	☐ Ja ☐ Nee ☐ ?
12	Is vastgelegd welke uitkomsten altijd door een mens worden gecontroleerd, en door wie?	☐ Ja ☐ Nee ☐ ?
13	Worden beslissingen over mensen niet automatisch door AI genomen?	☐ Ja ☐ Nee ☐ ?
14	Weten betrokkenen dat AI wordt gebruikt, waar dat nodig is?	☐ Ja ☐ Nee ☐ ?

5. Verantwoording

15	Is vastgelegd wie wat heeft besloten en waarom (korte, eerlijke documentatie)?	☐ Ja ☐ Nee ☐ ?
16	Is er een plan voor wat te doen bij een datalek of storing?	☐ Ja ☐ Nee ☐ ?

OPEN PUNTEN EN VOORGELEGD AAN FG OF JURIST (DATUM EN AFSPRAAK)

Lees het zo: elke “nee” of “?” bij vraag 4 tot en met 9 is reden om te wachten met de pilot totdat het is uitgezocht.

Dit document is een hulpmiddel en geen juridisch advies. Meer: weareimpact.nl/kennisbank/ai-act-en-avg-in-een-ai-project · Hulp nodig? weareimpact.nl/ai-projectmanager